

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 23/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a la Fundación Nipace la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de centro de seccionamiento exterior y acometida para el Centro Europeo de Rehabilitación Neurológica Nipace, en el término municipal de Guadalajara, con número de expediente 2026DIST-CES002. [2026/6955]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de la Fundación Nipace, en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, se incoa el expediente 2026DIST-CES002.

Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 10 de marzo de 2026 tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 887319, la documentación relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del grupo segundo de instalaciones de alta tensión. El titular de la solicitud es la Fundación Nipace (NIF G-19220524), que actúa a través de su representante, la empresa instaladora Cymel, S.L. El proyecto técnico está suscrito por el Ingeniero Diego Chouza Montero (colegiado n.º 2955 del I.C.O.I.I.G.) y visado con el n.º 20260489, de 3 de marzo de 2026.

Segundo. Conforme al Decreto 80/2007, de 19 de junio, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, el titular aporta la conformidad de la Administración afectada. El solicitante identifica como única Administración afectada el Ayuntamiento de Guadalajara y aporta la licencia de obra mayor concedida por la Junta de Gobierno Local con fecha 13 de mayo de 2025 (referencia catastral 7395007VK8979N0001AH), que contempla expresamente la instalación del centro de seccionamiento y del centro de transformación de abonado en el borde de la parcela, junto a la calle El Zarzal, y que se incorpora al expediente a efectos de acreditar el trámite de conformidad ante el organismo afectado. De acuerdo con el proyecto, no se identifican afecciones a otros organismos públicos, administraciones o empresas de servicio público.

Tercero. El procedimiento no se somete a información pública de conformidad con el artículo 13.3.a) del Decreto 80/2007, de 19 de junio, al tratarse de una nueva acometida de tensión nominal igual o inferior a 30 kV cuyas instalaciones de extensión se limitan a una línea subterránea que discurre por suelo urbano con longitud en traza inferior a 150 m y a un centro de seccionamiento, supuesto acogido a las excepciones del citado precepto. El titular de la instalación presenta declaración responsable en la que declara bajo su responsabilidad que dispone de los acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados.

Cuarto. Con fecha 18 de agosto de 2026 se emitió requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud (número de expediente 2026DIST-CES002, registro de salida 925561), interesando la aportación de: declaración responsable del peticionario relativa a los acuerdos previos con los titulares de los bienes y derechos afectados a efectos del artículo 13 del Decreto 80/2007; separatas del proyecto para las Administraciones y organismos afectados o, en su defecto, escrito de conformidad (al menos del ayuntamiento); identificación del número de instalación/expediente de la línea de media tensión existente a la que se conecta la nueva acometida; declaración responsable del titular conforme al artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre; justificación del cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) 2024/573 en materia de gases fluorados de efecto invernadero, al emplear las celdas proyectadas SF₆ como elemento de corte y aislamiento; e incorporación al proyecto del plano específico de la instalación de puesta a tierra y del plano de planta y sección del centro de seccionamiento.

Quinto. Con fecha 27 de agosto de 2026 tuvo entrada en esta Administración, con números de registro 3486873, 3486894 y 3486955, la documentación de subsanación presentada, que incluye: declaración responsable del titular conforme al artículo 13 del Decreto 80/2007; licencia municipal de obra como escrito de conformidad del Ayuntamiento de Guadalajara; identificación de la instalación de media tensión existente (n.º 19240201175 de la Sede Territorial de Industria de Guadalajara); declaración responsable del titular conforme al artículo 53 de la Ley 24/2013, firmada electrónicamente; notificación y declaración responsable relativas a los gases fluorados de efecto invernadero; y documento complementario del proyecto con el detalle de la instalación de puesta a tierra y los planos de planta y sección del centro de seccionamiento.

Sexto. De la solicitud presentada y de la documentación de subsanación aportada se ha emitido informe por el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, favorable al otorgamiento de las autorizaciones solicitadas con la condición particular relativa a los gases fluorados de efecto invernadero que se incorpora a la parte dispositiva de la presente Resolución.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones eléctricas que discurren íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23; y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Cuarto. En materia de gases fluorados de efecto invernadero resulta de aplicación el artículo 13.9.a) del Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, que prohíbe la puesta en funcionamiento, a partir del 1 de enero de 2026, de aparamenta eléctrica de media tensión para distribución primaria y secundaria de hasta 24 kV que use gases fluorados de efecto invernadero como medio de aislamiento o de corte. Según el proyecto, las celdas del centro de seccionamiento son de 24 kV con corte y aislamiento íntegro en SF₆ (fabricante Ormazabal, homologación i-DE, referencia 5042246). El titular ha aportado, en fase de subsanación, notificación y declaración responsable acogiendo a la excepción de la letra d) del apartado 2 del modelo de notificación -correspondiente al artículo 13, apartado 12, del citado Reglamento-, motivada en la ausencia de oferta de aparamenta libre de gases fluorados homologada para su cesión a la empresa distribuidora. Dado que la prohibición se vincula a la puesta en funcionamiento de los equipos y no a la fecha del proyecto ni a la de su autorización, la comprobación definitiva del cumplimiento de este extremo -bien por sustitución por equipos libres de gases fluorados, bien por acreditación de la excepción invocada- se difiere al momento de la puesta en servicio. En consecuencia, procede otorgar las autorizaciones solicitadas con la condición particular relativa a este extremo que se recoge en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

1. Otorgar a la Fundación Nipace, con NIF G-19220524, la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de «Centro de seccionamiento exterior y acometida para el Centro Europeo de Rehabilitación Neurológica Nipace», en el T. M. de Guadalajara, con número de expediente 2026DIST-CES002, lo que supone el reconocimiento a la entidad autorizada del derecho a realizar la instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.

Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

2. Otorgar a la Fundación Nipace, con NIF G-19220524, la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de «Centro de seccionamiento exterior y acometida para el Centro Europeo de Rehabilitación Neurológica Nipace», en el T. M. de Guadalajara, con número de expediente 2026DIST-CES002, con las características básicas siguientes:

N.º de expediente:	2026DIST-CES002
Titular:	Fundación Nipace (NIF G-19220524).
Emplazamiento:	Avenida de la Salinera n.º 2, 19005 Guadalajara (junto a la calle El Zarzal). T. M. de Guadalajara. Referencia catastral 7395007VK8979N0001AH.
Ubicación (UTM ETRS89):	X: 486.890 · Y: 4.499.070.
Línea:	Subterránea, 20 kV, aprox. 5 m en traza (apertura de bucle, entrada y salida) en suelo urbano. Conductor de aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV [Pendiente: sección según proyecto].
Acomete de:	Red de media tensión de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. que discurre por el frente de la parcela (calle El Zarzal). Instalación de media tensión existente n.º 19240201175.
Centro de seccionamiento:	Interior. Celdas de media tensión de 24 kV con corte y aislamiento en SF ₆ (fabricante Ormazabal; homologación i-DE, referencia 5042246; configuración 2L1P).
Finalidad:	Suministro en media tensión al Centro Europeo de Rehabilitación Neurológica Nipace, a través de centro de transformación de abonado.

* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la instalación se deberá acudir a la documentación técnica obrante en el expediente.

En base a la documentación técnica del expediente, conforme a sus especificaciones y planos, y bajo las siguientes condiciones:

- 1.- La Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
- 2.- Gases fluorados de efecto invernadero. No se extenderá acta de puesta en servicio de la aparamenta eléctrica de media tensión de hasta 24 kV que emplee SF₆ u otros gases fluorados de efecto invernadero en tanto se halle en vigor la prohibición del artículo 13.9.a) del Reglamento (UE) 2024/573. Con carácter previo a la puesta en servicio, el titular deberá acreditar bien la sustitución de dicha aparamenta por equipos libres de gases fluorados, bien la concurrencia, debidamente documentada y con la documentación soporte que la justifique, de alguna de las excepciones previstas en el artículo 13 del citado Reglamento.
- 3.- El titular deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general hayan formulado. Las condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
- 4.- El plazo para la ejecución del proyecto será de dos (2) años a partir de la fecha de la presente Resolución. De conformidad con la normativa aplicable, dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
- 5.- Los derechos que otorga la presente autorización quedan condicionados y sin efectos cuando las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o no se encuentren vigentes y con plena eficacia. La pérdida de vigencia o efectos de dichas autorizaciones ambientales no supondrá la paralización del plazo indicado en la condición anterior, sin perjuicio de que el titular ejercite su derecho a formular la correspondiente solicitud motivada de ampliación, que será tramitada conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

7.- Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o que modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.

8.- Previamente a la puesta en tensión de las instalaciones, el titular deberá contar con todas aquellas otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

9.- El titular de la instalación se responsabilizará del mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento, así como de la verificación e inspección periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que le sean cedidas, bajo las condiciones reglamentarias establecidas.

10.- Cualquier ampliación o modificación de las instalaciones eléctricas de alta tensión de distribución de energía eléctrica queda condicionada al cumplimiento del procedimiento de autorización establecido por la legislación sectorial vigente.

11.- Las instalaciones, los elementos técnicos y los materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento deberá cumplirse lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo (RAT y sus ITC-RAT); el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (LAT y sus ITC-LAT); y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación.

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excm. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: <https://www.jccm.es/sede/tramite/KGU> (apartado «Tramitación Online»).

Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, 23 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA